POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY/UMOWA O CZŁONKOSTWO

Firma: Well Fitness Sp. z o.o.
Jana Długosza 74
Wrocław, 51-162, Polska
NIP: 6912483942

Numer użytkownika: 727003916

Dane personalne:

Imię: Patryk

Data urodzenia: 16-05-1995

Nazwisko: Jaseniuk

Miasto: Wrocław

Kod pocztowy: 54-130

Szczegóły:

Nazwa usługi: Karnet samoodnawialny 24/7 (W 159) Akcja Start Well 017

Data startu: 05.05.2026

Klub macierzysty*: Wrocław, Astra

PŁATNOŚCI PRZY ZAWARCIU UMOWY:	
Płatność za zakupioną usługę:	60.00 zł
Opłata administracyjna:	39.00 zł
PODSUMOWANIE:	99.00 zł

NASTĘPNA PŁATNOŚĆ: 69.00 zł

Dalsze płatności: zgodnie z warunkami zawartej umowy. Ich wysokość może się różnić od wysokości w/w ,,następnej płatności" (szczegóły w odpowiednich regulaminach).

Zgody i oświadczenia:

- [x] Administratorem Twoich danych jest Well Fitness sp. z o.o., ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane głównie w celu umożliwienia Ci korzystania z naszych usług. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w załączniku

- [x] Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu Klubowicza Well Fitness oraz treścią Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i akceptuję ich treść w całości. Rozumiem, że wiąże się to z utworzeniem konta w Panelu Klienta.

- [ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Well Fitness sp. z o.o., ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

- [ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Well Fitness sp. z o.o., ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)

- [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Well Fitness sp. z o.o., ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

Wrocław	05-05-2026		
Miejscowość	Data	Podpis Klienta	w imieniu Well Fitness

Karnety:

Data: 05-05-2026

Karnet samoodnawialny - umowa na czas nieoznaczony, płatność za dany miesiąc kalendarzowy następuje 1-go dnia miesiąca kalendarzowego, możliwość wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego miesiącowi kalendarzowemu liczonego począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu, możliwość zawieszenia na zasadach opisanych w regulaminie. Karnet upoważnia do korzystania z wszystkich klubów Well Fitness, z wyjątkiem Klubów fitness o podwyższonym standardzie. W celu skorzystania z Klubu o podwyższonym standardzie, należy w procesie zakupu członkostwa wybrać klub o podwyższonym standardzie jako klub macierzysty i uiścić opłatę zgodnie z Cennikiem.	**Karnet przedpłacony** - umowa odnawiana każdorazowo po dokonaniu płatności z góry za kolejny okres - umowa jest zawierana na czas określony: miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy Karnet upoważnia do korzystania z wszystkich klubów Well Fitness, z wyjątkiem Klubów fitness o podwyższonym standardzie. W celu skorzystania z Klubu o podwyższonym standardzie, należy w procesie zakupu członkostwa wybrać klub o podwyższonym standardzie jako klub macierzysty i uiścić opłatę zgodnie z Cennikiem.	**Karnet samoodnawialny roczny** - umowa zawierana na czas określony i obowiązuje przez okres jednego roku od wskazanej przez Klubowicza podczas zakupu daty rozpoczęcia członkostwa. Płatność za pierwszy miesiąc uiszczana jest w dniu zakupu członkostwa, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych w danym miesiącu. Płatność za kolejne miesiące następuje z góry w każdym pierwszym dniu miesiąca, przy czym opłata za ostatni miesiąc uiszczana jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych w ostatnim miesiącu obowiązywania członkostwa.	**Karnet nocny samoodnawialny -** karnet samoodnawialny, uprawniający do korzystania z klubów Well Fitness (z wyjątkiem Klubów fitness o podwyższonym standardzie) w godzinach 21 - 6.
Karnet nocny przedpłacony - karnet przedpłacony, uprawniający do korzystania z klubów Well Fitness (z wyjątkiem Klubów fitness o podwyższonym standardzie) w godzinach 21 - 6.	**Karnet Promocyjny** - warunki określone w regulaminie danej promocji.		

Abonamenty Well Hydrated:

Abonament Well Hydrated samoodnawialny - abonament na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Płatność za dany miesiąc kalendarzowy następuje do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego	**Well Hydrated przedpłacony** - abonament na czas oznaczony, okres obowiązywania: 30 dni, płatność z góry.	**Abonament Well Hydrated Promocyjny** - warunki określone w regulaminie danej promocji.

Pozostałe:

Wejście jednorazowe - uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych, znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu. Zakup wejścia jednorazowego możliwy jest jedynie w recepcji Klubu, bezpośrednio przed skorzystaniem z usług Klubu.	Inne usługi - zgodnie z warunkami umowy.	

Szczegółowe zasady automatycznej rejestracji karty płatniczej oraz automatycznego pobierania środków pieniężnych z zarejestrowanej karty

Każdorazowo po podaniu danych karty płatniczej podczas dokonywania płatności za pośrednictwem Portalu Klienta, ze względów technicznych dane te są szyfrowane i automatycznie zapisywane na Koncie Klienta. Zapisanie zaszyfrowanych danych karty umożliwia dokonywanie kolejnych płatności w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi Klientów sieci Klubów Well Fitness bez potrzeby ponownego podawania danych karty. Zapisanie danych karty płatniczej na Koncie, przy jednoczesnym pozostawieniu domyślnej metody płatności za pomocą karty płatniczej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na automatyczne, cykliczne pobieranie środków pieniężnych z karty w wysokości wynikającej z zakupionych przez Klienta usług, a także na pobieranie środków pieniężnych z karty w wysokości wynikającej z pozostałych zobowiązań Klienta wobec sieci Klubów Well Fitness, w tym odsetek ustawowych, kosztów postępowania sądowego lub egzekucyjnego, a także kar umownych poprzez regulowanie płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności dla Well Fitness sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, KRS: 0000472876, NIP: 5020109926. Zgoda może być w każdej chwili odwołana w Portalu Klienta, poprzez usunięcie danych karty płatniczej lub zmianę domyślnej metody płatności w zakładce ,,Ustawienia płatności" na Koncie w Portalu dla Klientów na inną metodę niż płatność za pomocą karty płatniczej, z zastrzeżeniem, że zgoda nie może zostać odwołana przez okres od dnia zakupu Karnetu samoodnawialnego lub karnetu promocyjnego (w przypadku gdy warunki promocji uzależniają możliwość zawarcia umowy od takiej zgody oraz od zapisania danych karty) do dnia uiszczenia opłaty za ostatni przypadający zgodnie z umową okres rozliczeniowy tego Karnetu (chyba, że wiąże się to z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej). Do czasu odwołania zgody dokonywane będą automatyczne, cykliczne pobrania środków pieniężnych wynikające z zakupionego Karnetu samoodnawialnego, lub karnetu promocyjnego (w przypadku gdy warunki promocji uzależniają możliwość zawarcia umowy od takiej zgody) lub automatyczne pobrania środków pieniężnych wynikające z kupowanych przez Klienta Karnetów, które mogą być odnawiane, a także pobrania środków pieniężnych wynikające z innych zobowiązań Klienta wobec sieci Klubów Well Fitness. Aby usunąć zapisane dane karty płatniczej należy zalogować się na swoje indywidualne Konto w Portalu Klienta, kliknąć w zakładkę ,,Ustawienia płatności", w zapisanych metodach płatności wybrać pole zawierające informacje dot. karty, a następnie te dane usunąć. W celu skutecznej obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń, informacje na temat zawartej przez Klienta umowy i wynikających z niej zobowiązań, mogą być przekazywane przez Well Fitness sp. z o. o. do Operatora Systemu Płatności.

Data: 05-05-2026

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje i zasady ogólne

1. Sfomułowaniom użytym w niniejszym regulaminie wielkimi literami należy przypisać następujące znaczenie:
   a) Usługa – świadczona elektronicznie na rzecz Klienta usługa, umożliwiająca korzystanie z Funkcjonalności za pośrednictwem Strony internetowej oraz Aplikacji mobilnych, na warunkach oraz w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
   b) Funkcjonalność – poszczególne funkcje użytkowe Usługi, dostępne dla Użytkowników, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
   c) Użytkownik – Klient, który zgodnie z postanowieniami Regulaminu zaakceptował Regulamin oraz zawarł umowę o korzystanie z Usługi.
   d) Aplikacje, Aplikacje mobilne – są to aplikacje Fitness App oraz Food App, czyli oprogramowanie z interfejsem dotykowym, działające na przenośnych urządzeniach elektronicznych typu smartfon lub tablet (spełniających minimalne wymagania co do wersji systemu operacyjnego), umożliwiające korzystanie z Funkcjonalności Usługi.
   e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
   f) Regulamin Klubowicza – wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, określający prawa i obowiązki stron umowy korzystających z usług klubów fitness należących do Sieci, dostępny w każdym Klubie oraz na Stronie Internetowej;
   g) Klubowicz – osoba uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę, która zawarła ze Spółką Umowę o korzystanie z usług Sieci oraz posiada aktywne Członkostwo. Klubowiczem może być osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
   h) Klient – Klubowicz, osoba korzystająca z usług Sieci na podstawie wejścia jednorazowego, osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie programu partnerskiego. Klientem może być osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klientem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
   i) Klub – klub fitness należący do Sieci. Lista klubów należąca do Sieci dostępna jest na Stronie Internetowej;
   j) Cennik – cennik zawierający wysokość opłat za poszczególne Członkostwa oraz za płatną wersję Usługi, dostępny w Klubie oraz na Stronie internetowej;
   k) Członkostwo, Karnet - stosunek prawny łączący Klubowicza ze Spółką na podstawie Umowy;
   l) Strona internetowa – strona internetowa, na której zamieszczone są informacje dotyczące funkcjonowania Sieci oraz poprzez którą możliwe jest korzystanie z Usługi, na dzień wprowadzenia w życie Regulaminu strona dostępna jest pod

adresem: www.wellfitness.pl, przy czym ww. adres może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu,

m) Właściciel Marki – Well Fitness Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000388795, posiadającą nr NIP 6912483942, nr REGON 021523888, kapitał zakładowy w kwocie 8.329.800,00 zł.

n) Spółka, Spółki – jest to Właściciel Marki oraz inne podmioty prowadzące Kluby należące do Sieci, z którymi zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi. Na dzień wejścia w życie Regulaminu Kluby prowadzone są przez:

- Well Fitness Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000388795, posiadającą nr NIP 6912483942, nr REGON 021523888, kapitał zakładowy w kwocie 8.329.800,00 zł, będącą Właścicielem Marki;
- Elford sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000765146, NIP: 5252775950, kapitał zakładowy w wysokości 6.455.000,00 zł.

  Umowa o korzystanie z Usługi jest zawierana ze Spółką, z którą zawierana jest umowa o korzystanie z usług Klubu zgodnie z Regulaminem Klubowicza, przy czym Usługa jest świadczona przez Właściciela Marki.

o) Sieć – sieć klubów fitness działająca pod marką „Well Fitness”, należącą do Właściciela Marki, w ramach sieci Kluby prowadzone są przez Właściciela Marki lub inne Spółki , przy czym Spółki inne niż Właściciel Marki prowadzą Kluby oraz korzystają z oznaczeń handlowych Sieci na podstawie umów zawartych z Właścicielem Marki;

p) Portal Klienta - system teleinformatyczny dostępny poprzez Stronę Internetową, umożliwiający zalogowanym użytkownikom, posiadającym konto Klienta zarządzanie swoim Członkostwem, w tym zarządzanie płatnościami, rezerwację uczestnictwa w zajęciach grupowych dostępnych w Klubie;

q) Konto Klienta, Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu Klienta lub Aplikacji mobilnej, dostępnych po zalogowaniu;

r) Umowa – umowa o korzystanie z usług Sieci, na warunkach wynikających z Regulaminu Klubowicza oraz zgodnych z wykupionym zakresem usług wynikającym z Cennika;

s) Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Spółka podpisała umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Sieć.

2. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystaniem Strony internetowej oraz Aplikacji.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2024 roku i został zaktualizowany z dniem z dniem 30 września 2024 r. w związku z zarejestrowaniem połączenia spółek: Well Fitness Sp. z o. o., PREMIUM FITNESS & GYM Sp. z o.o., Umami Fitness Sp. z o. o., UNAGI Sp. z o.o.

II. Informacje ogólne oraz korzystanie z Usługi.

1. Właściciel Marki świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów Usługę której celem jest m. in. prowadzenie konta Klienta w Portalu Klienta. Za pośrednictwem konta Klienta, Klient w szczególności ma możliwość zakupu Karnetu, zapisu na zajęcia grupowe w Klubie, zarządzania płatnościami. Dostęp do Konta Klienta osiągalny jest dla Klienta po zalogowaniu poprzez Stronę Internetową lub aplikację Fitness App (funkcjonalność Mój Profil). Spółka ponadto zapewnia Klientom dostęp do pozostałych funkcjonalności Usługi, które opisane są poniżej, a których celem jest propagowanie zdrowego oraz aktywnego trybu życia, wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
2. W ramach Usługi dostępne są następujące funkcjonalności:
   a) Mój Profil
   b) Club Finder
   c) Kalendarz Aktywności
   d) Społeczność
   e) Kod Wejścia
   f) Wyzwania
   g) Treningi
   h) Odżywianie
   i) Śledzenie postępów
   j) Video Treningi.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, z Usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 lat, są Klientami Spółki oraz posiadają aktywne Członkostwo.
4. Dostęp do niektórych funkcjonalności Usługi wymaga uiszczenie dodatkowej opłaty określnej w Cenniku. Zasady uiszczania ww. dodatkowej opłaty oraz zasady rezygnacji z płatnych Funkcjonalności Usługi zawarte są w odrębnym Regulaminie.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usługi poprzez Stronę Internetową, Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   a) połączenie z siecią Internet za pomocą łącza o przepustowości nie niższej niż 2 Mb/s;

b) system operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

c) przeglądarką w stabilnej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.

6. W celu skorzystania z Usługi poprzez Aplikację Klient powinien dysponować urządzeniem mobilnym bazującym na systemie Android 8.0 lub nowszym albo Apple iOS 13.0 lub nowszym.

7. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 5 lub 6, Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Usługi.

8. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Usługi, zmiany interfejsu Strony Internetowej lub Aplikacji. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług. W przypadku wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności, mogą one być określone w odrębnych regulaminach.

III. Rejestracja w Usłudze

1. Umowa o korzystanie z Usługi (t.j. o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta poprzez dokonanie rejestracji w Portalu Klienta i założenie konta Klienta.

2. Rejestracji w Portalu Klienta dokonuje się przy zakupie pierwszego Karnetu lub wejścia jednorazowego, poprzez wypełnienie formularza online na Stronie Internetowej z aktywnymi polami do wyboru lub uzupełnienia, za pomocą którego osoba dokonująca rejestracji podaje Spółce wymagane dane osobowe oraz składa wymagane oświadczenia. Portal Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez Spółkę. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.

3. Rejestracja w Portalu Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwa jedynie w Klubie, po dostarczeniu do Placówki Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego w przedmiocie zgody na rejestrację w Portalu Klienta, uczęszczania do Klubu oraz zakupu Członkostwa. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe opiekuna prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.

4. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi po zaakceptowaniu Regulaminu.

5. Klubowicz oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony internetowej, Portalu Klienta lub Aplikacji.

IV. Opis Funkcjonalności Usługi

1. Z zastrzeżeniem pkt II.4, Użytkownik w ramach Usługi uzyskuje możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:

   a) Mój profil – dostęp do Konta Klienta w Portalu Klienta, konfiguracja własnego profilu użytkownika, w tym personalizacja danych osobowych, preferencji treningowych i celów.

   b) Club Finder - Możliwość wyszukiwania klubów w tym informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia i oferowanych usługach.

   c) Kalendarz Aktywności - Możliwość przeglądania harmonogramu treningów, zajęć fitness oraz wydarzeń związanych z aktywnością fizyczną.

   d) Społeczność - Udział w społeczności użytkowników Aplikacji, możliwość komunikacji, wymiany doświadczeń i motywowania się nawzajem.

   e) Kod wejścia - Generowanie i dostęp do kodów wejścia [QR] umożliwiających korzystanie z klubów fitness.

   f) Wyzwania - Przyjmowanie i podejmowanie wyzwań treningowych, motywowanie się do osiągania określonych celów fitness oraz monitorowanie postępów.

   g) Treningi - Dostęp do zróżnicowanych planów treningowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania użytkownika.

   h) Odżywianie - Łatwy dostęp do informacji dotyczących zdrowej żywności, planów dietetycznych, przepisów oraz możliwość śledzenia spożytych posiłków.

   i) Śledzenie postępów - Monitorowanie postępów w realizacji celów treningowych i zdrowotnych, analiza wyników treningowych oraz dostęp do statystyk i raportów.

   j) Video Treningi - Dostęp do biblioteki video treningów fitness prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów, umożliwiających trening w dowolnym miejscu i czasie

2. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości i funkcjonalności Usługi, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu..

V. Administrowanie kartą płatniczą

1. W czasie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Konta Klient może nieodpłatnie zarejestrować w Koncie kartę płatniczą (poprzez kartę płatniczą rozumie się w szczególności kartę debetową, kartę kredytową i kartę przedpłaconą), z zastrzeżeniem zdania trzeciego niniejszego ustępu. Rejestracja karty płatniczej następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Portalu Klienta, przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej

karty. Warunkiem zakupu Karnetu samoodnawialnego jest wyrażenie zgody na dokonywanie płatności cyklicznych w terminach wynikających z zawartej umowy oraz podanie i zapisanie w tym celu danych karty płatniczej Klienta. Późniejsze usunięcie karty w okresie do dnia uiszczenia opłaty za ostatni przypadający zgodnie z umową okres rozliczeniowy Karnetu samoodnawialnego nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).

2. W celu rejestracji karty płatniczej na Koncie Klient, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z pkt 1, z zastrzeżeniem, że automatyczne cykliczne płatności są wymagane przez cały okres obowiązywania Karnetu samoodnawialnego, a usunięcie karty przed datą uiszczenia płatności za ostatni przypadający zgodnie z umową okres rozliczeniowy Karnetu samoodnawialnego nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).

3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje przekazaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej do dostawcy systemu płatności, z którym Spółka zawarła umowę o obsługę kart płatniczych i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach. Spółka nie przechowuje pełnych danych karty płatniczej Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Portalu Klienta bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty lub w celu zapewnienia automatycznego cyklicznego uiszczania opłat za Karnet, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji karty płatniczej.

5. Klient może zarejestrować w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto, z zastrzeżeniem, że usunięcie karty płatniczej bez jednoczesnego podania danych innej ważnej karty płatniczej przed datą uiszczenia płatności za ostatni okres rozliczeniowy Karnetu samoodnawialnego nie jest możliwe.

6. Klient zobowiązany jest do:

a) przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;

b) bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatniczą na Koncie Klienta oraz niezwłocznego zgłaszania do Spółce niezgodności lub nieprawidłowości.

VI. Zastrzeżenia

1. W granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy na Stronie Internetowej lub w Aplikacji, w szczególności poprzez podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
3. Spółka w ramach zawieranej Umowy umożliwia założenie Konta Klienta i zarządzanie nim wyłącznie z użyciem dedykowanej Strony Internetowej i Aplikacji mobilnych, oznaczonych marką Well Fitness. Jednocześnie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z innych stron internetowych i aplikacji mobilnych, nieujętych w niniejszym regulaminie, oferowanych przez podmioty inne, niż Spółka.
4. Usługa może być wykorzystywana jedynie do celów prywatnych Użytkownika. Zakazane jest wykorzystywanie Usługi na potrzeby komercyjne, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
5. Wszelkie treści zawarte w Usłudze, w tym tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, znaki handlowe stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione. Zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik nie nabywa prawa do ww. treści, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
6. W momencie zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje na czas obowiązywania umowy licencję na korzystanie z treści zawartych w Usłudze na swoje własne niekomercyjne potrzeby, przy czym ww. licencja nie obejmuje treści zamieszczonych przez innych Użytkowników. W ramach licencji Użytkownik uprawniony jest do uzyskania dostępu do danej treści w celu korzystania z Usługi oraz ich poszczególnych funkcjonalności, zabronione jest w szczególności kopiowanie treści, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie treści, wprowadzanie do obrotu oddawanie do odpłatnego lub nieodpłatnego używania, odtwarzanie kodu źródłowego.

7 Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi może zamieszczać jedynie treści, do których przysługują mu prawa. W szczególności zamieszczając materiały zawierające wizerunek osób trzecich Użytkownik zapewnia, że posiada odpowiednie zgody na wykorzystanie wizerunku lub materiałów osób trzecich. Zamieszczone przez Użytkownika w Usłudze treści, zamieszone są na ryzyko Użytkownika, co oznacza, ze ponosi on wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

8. Treści zamieszczone przez Użytkownika w usłudze pozostają jego własnością. Zamieszczając treści w usłudze Użytkownik udziela Spółce licencji na korzystanie z treści na następujących zasadach:

a) licencja jest nieograniczona terytorialnie, nieodwołalna, bezpłatna, niewyłączna i obejmuje prawo do udzielenia dalszych licencji;

b) licencja uprawnia Spółkę do korzystania z zamieszonych treści na potrzeby świadczonych Usług, przechowywania, hostowania, zapisywania w pamięci podręcznej, powielania, publikowania, wyświetlania (publicznie lub w inny sposób), odtwarzania (publicznie lub w inny sposób), rozpowszechniania, przesyłania, modyfikowania, adaptowania, tworzenia utworów zależnych i wykorzystywania w inny sposób.

9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o których mowa w ust. 10 poniżej, jak również treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu Klienta oraz Aplikacji. W razie uzyskania przez Spółkę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Spółka podejmie działania opisane w pkt IX.

10. Niektóre z Funkcjonalności Usługi (w szczególności Społeczność) pozwalają na interakcje z innymi Użytkownikami, poprzez zamieszczanie treści dostępnych dla osób trzecich jak również wysyłanie wiadomości. Korzystając z tych funkcjonalności, należy przestrzegać następujących zasad:

    a) zakazane jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym – w szczególności nie wolno publikować jakichkolwiek treści zachęcających do nieprzestrzegania prawa, np. zachęcających do przemocy, naruszenia dóbr osobistych innych osób, treści zachęcających do przemocy lub dyskryminacji wobec innych osób;

    b) zakazane publikowanie treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;

    c) zakazane jest publikowanie treści obraźliwych, naruszających dobre imię, godność, poglądy oraz przekonania Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób;

    d) zakazane jest wysyłanie wiadomości typu „spam”;

    e) zakazane jest propagowanie niezdrowych technik odżywiania, w szczególności zachęcających do spożywania zbyt małej ilości pokarmów;

    f) zakazane jest publikowanie jakichkolwiek treści krzywdzących inne osoby, w tym w szczególności osoby małoletnie;

    g) zakazane jest publikowanie treści naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

11. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia przestrzegania przez Użytkowników zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 10 powyżej dotyczącym zasad interakcji z innymi Użytkownikami oraz publikowania treści, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszyscy Użytkownicy będą zawsze przestrzegać ww. zasad oraz Regulaminu, co Użytkownik niniejszym akceptuje. W granicach dozwolonych przez odpowiednie przepisy prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu przez Użytkowników. W przypadku gdy w ocenie Użytkownika, działanie innych Użytkowników jest

niezgodne z prawem, Użytkownik może zgłosić ww. fakt kontaktujące się ze Spółką w sposób wskazany w pkt VIII.

12. Niektóre Funkcjonalności umożliwiają Użytkownikowi udostępnienie wybranych przez Użytkownika danych, informacji oraz treści innym operatorom usług internetowych, typu aplikacje mobilne, portale, media społecznościowe poprzez odpowiednie łącza dostępne w Usłudze. Udostępniając jakiekolwiek dane, treści lub informacje innym operatorom usług internetowych Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykorzystywanie oraz przechowywanie ww. danych, treści oraz informacji następuje na zasadach oraz w sposób określonych w odpowiednich regulaminach oraz politykach bezpieczeństwa podmiotów trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z ww. udostepnieniem danych, treści lub informacji.

13. Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki, kiedy Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi lub doznał szkody w wyniku funkcjonowania urządzeń lub oprogramowania podmiotów trzecich, w tym w szczególności wskazanych w pkt II. 5 oraz pkt II.6 powyżej.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadna z Funkcjonaliści dostępnych w Usłudze nie stanowi usługi medycznej, powyższe oznacza w szczególności, że przed przystąpieniem do korzystania z danego treningu, planu treningowego lub dietetycznego lub uczestnictwa w wyzwaniu Użytkownik powinien skonsultować się ze specjalistą dysponującym wiedzą w odpowiednim zakresie, w celu weryfikacji, czy jego stan zdrowia pozwala na podejmowane danego rodzaju aktywności. Wszelkie aktywności podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi podejmowane są na ryzyko Użytkownika, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

15. Spółka informuje, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet w tym ze świadczonych przez Spółką usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu uzyskanie dostępu lub modyfikowanie danych Klienta i innego użytkownika oraz możliwość „zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie", „robaki". Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca: się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego, włączenie zapory sieciowej, aktualizacja oprogramowania, używanie wyłącznie oryginalnych aplikacji oraz systemu. Spółka informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klubowicz oraz inni użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami. Użytkownicy powinni zgłaszać Spółce wszelkie podejrzane aktywności/nieprawidłowości związane z działaniem usług świadczonych drogą elektroniczną.

VII. POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY

Na potrzeby kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z Usług wyznaczamy pojedynczy punkt kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom szybką i bezpośrednią

komunikację ze Spółką. W celu skorzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, należy napisać na następujący adres email: support@wellfitness.pl.

VIII. ZGŁASZANIE TREŚCI NIELEGALNYCH

1. Jeżeli w ocenie jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w Usłudze znajdują się treści nielegalne, tj. niezgodne z przepisami prawa, osoba ta lub Użytkownik ma możliwość zgłoszenia takiej treści kontaktując się na następujący adres email: support@wellfitness.pl.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
   a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
   b. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści;
   c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia;
   d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
3. Po dokonaniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.
4. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. O podjętej decyzji w sprawie swojego zgłoszenia osoba zgłaszająca zostanie poinformowana w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.
5. Po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, rozpatrywanie zgłoszeń, o których mowa w niniejszym punkcie VIII przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń zostanie czasowo zablokowane. Wydając decyzję w sprawie zablokowania rozpatrywania zgłoszeń, Spółka kieruje się zasadami określnymi w pkt XI - Zasady zawieszenia świadczenia usługi, zawieszenia rozpatrywania zgłoszeń oraz zawieszenia rozpatrywania skarg.

IX. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA SKUTEK ZGŁOSZEŃ ORAZ DOBROWOLNE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

1. Jeżeli na skutek otrzymanego zgłoszenia słaniającego wymagania zawarte w pkt VIII Regulaminu, na skutek przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego okaże się, że zgłoszona treść jest nielegalna, Spółka niezwłocznie usunie lub uniemożliwi dostęp do nielegalnych treści. W przypadku gdy zgłoszenie jest bezpodstawne Spółka nie podejmie żadnych działań w stosunku do zgłoszonych

treści. O podjętych działaniach Spółka, o ile posiada odpowiednie dane kontaktowe, powiadomi zainteresowane osoby. Na rozstrzygnięcie Spółki w przedmiocie zgłoszonej treści przysługuje skarga, która może być wniesiona na zasadach określonych w pkt X poniżej.

2. W granicach dozwolonych przez odpowiednie przepisy prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu przez Użytkowników jak również za zamieszczone przez użytkowników treści. Spółka nie monitoruje treści zamieszczanych przez Użytkowników, jednakże Spółka dokłada starań w celu zapewnienia przestrzegania przez Użytkowników zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym celu Spółka zastrzega prawo przeprowadzania dobrowolnych czynności sprawdzających. W przypadku, gdy w ramach dobrowolnych czynności sprawdzających zostanie stwierdzone, iż treści zamieszczone przez użytkowników mają charakter nielegalny, Spółka niezwłocznie podejmie czynności wskazane w pkt IX.1 powyżej, zawiadamiając jednocześnie o podjętych działaniach zainteresowane osoby (o ile Spółka posiada odpowiednie dane kontaktowe). Na podjęte w ramach dobrowolnych czynności sprawdzających działania, osobie, której treści dotyczą ww. działania przysługuje Skarga, zgodnie z pkt X poniżej.

3. Spółka informuje, że w ramach dobrowolnych czynności sprawdzających nie posługuje się żadnych systemem umożliwiającym automatyczne podejmowanie decyzji, a czynności te podejmowane są prze powołany zespół. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że wszyscy Użytkownicy będą przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, co Użytkownik niniejszym akceptuje.

X. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZGŁASZANIA SKARG

1. Użytkownikom oraz osobom, które dokonały zgłoszenia przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzje podjęte zgodnie z pkt IX Regulaminu. Prawo do wniesienia skargi przysługuje przez okres sześciu miesięcy od podjęcia decyzji, liczony od chwili zawiadomienia o podjętej decyzji.
2. Skarga przysługuje na następujące decyzje Spółki:
   a) decyzje w sprawie usunięcia informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu lub ograniczeniu widoczności informacji;
   b) decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi, w pełni lub częściowo, na rzecz Użytkownika;
   c) decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika, zablokowania dostępu do Aplikacji mobilnej;
3. Skargę można wnieść elektronicznie na następujący adres email: support@wellfitness.pl.
4. Skarga rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej otrzymania, w sposób niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Wniesienie skargi jest bezpłatne.
5. Jeżeli skarga zawiera wystarczające powody, aby Spółka uznała, że jego decyzja o niepodejmowaniu działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem

lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Spółka bez zbędnej zwłoki uchyla swoją decyzję.

6. Decyzja w sprawie skargi przekazywana jest skarżącemu na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Decyzja zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów oraz o innych dostępnych możliwościach odwołania.
7. Po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, możliwość składania skarg, o których mowa w niniejszym punkcie X przez osoby lub podmioty składające często oczywiście bezzasadne skargi zostanie czasowo zablokowana. Wydając decyzję w sprawie zablokowania rozpatrywania zgłoszeń, Spółka kieruje się zasadami określnymi w pkt XI Zasady zawieszenia świadczenia usługi, zawieszenia rozpatrywania zgłoszeń oraz zawieszenia rozpatrywania skarg.

XI. ZASADY ZAWIESZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI, ZAWIESZENIA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ ZAWIESZENIA ROZPATRYWANIA SKARG

1. Jeżeli publikowane przez Użytkownika w Usłudze treści naruszają zasady określne w pkt VI. 10, niezależnie od działań określonych w pkt IX, podjęte zostaną następujące działania:

    a) w przypadku od jednego do trzech naruszeń zasad dotyczących publikacji treści z Usłudze, Użytkownik otrzyma ostrzeżenie;

    b) w przypadku od czterech do sześciu naruszeń zasad dotyczących publikacji treści z Usłudze, Spółka może zablokować dostęp do Aplikacji na okres 3 dni;

    c) w przypadku od siedmiu do dziewięciu naruszeń zasad dotyczących publikacji treści z Usłudze, Spółka może zablokować dostęp do Aplikacji na okres 7 dni;

    d) w przypadku dziesięciu oraz większej liczby naruszeń zasad dotyczących publikacji treści z Usłudze, Spółka może zablokować dostęp do Aplikacji na okres 30 dni;

2. Ilość naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia jest z każdego kwartału danego roku kalendarzowego.
3. W przypadku zgłaszania oczywiście bezzasadnych zgłoszeń, o których mowa w pkt VIII. lub składania oczywiście bezzasadnych skarg, o których mowa w pkt X, podjęte zostaną następujące działania:

a) w przypadku od jednego do trzech oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg Użytkownik otrzyma ostrzeżenie;
b) w przypadku od czterech do sześciu oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości dokonywania zgłoszeń lub składania skarg na okres 3 dni;
c) w przypadku od siedmiu do dziewięciu oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości dokonywania zgłoszeń lub składania skarg na okres 7 dni;
d) w przypadku dziesięciu oraz większej liczby oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości dokonywania zgłoszeń lub składania skarg na okres 30 dni.

4. Ilość oczywiście bezzasadnych zgłoszeń oraz skarg liczona jest osobno i uwzględniana jest w ramach danego kwartału roku kalendarzowego.

XII. Okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa w zakresie dostępu do Konta Klienta nie może ulec rozwiązaniu przed zakończeniem/ wygaśnięciem Członkostwa.
2. Spółka uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, jeżeli:
   a) Klient narusza postanowienia Regulaminu w zakresie korzystania z Usługi;

   b) Klient w trakcie rejestracji poda nieprawdziwe dane lub posłuży się sfałszowanymi dokumentami,

   c) nastąpi zjawisko siły wyższej lub inne zdarzenie uniemożliwiające świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Spółka uprawniona jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec jednego miesiąca kalendarzowego, wyłącznie z ważnych przyczyn, którą jest w szczególności zaprzestanie świadczenia ww. usług.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku, jeżeli przez nieprzerwany okres kolejnych 72 miesięcy Klubowicza nie będzie posiadał aktywnego Członkostwa oraz ww. okresie nie będzie korzystał z jakichkolwiek usług Spółki.

XIII. Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług w sposób sprzeczny z Regulaminem korespondencyjnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@wellfitness.pl.
2. W treści reklamacji Użytkownik powinien wskazać swoje imię, nazwisko, preferowany sposób udzielenia odpowiedzi oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub z zawartą Umową.
3. Reklamacje składane przez Użytkownika będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

XIV. Dane osobowe

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w pkt I.1 jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia umowy.

2. Spółka, celem założenia Konta Klienta, a tym samym zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania m.in. takich danych jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości (dotyczy osób nieposiadających numeru PESEL), data urodzenia, numer telefonu, adres, adres e-mail.
3. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością oraz niezwłocznego informowania Spółki o zmianach tych danych.
4. Dodatkowe informacje, które nie są niezbędne do zawarcia umowy, podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, ale mogą być niezbędne do skorzystania z poszczególnych Funkcjonalności, mających na celu poprawę jakości korzystania z Usługi. Wśród takich informacji mogą znaleźć się takie dane osobowe, jak wizerunki, realizacja treningów, czynione postępy, informacje na temat zdrowia – m.in. w postaci pomiarów masy ciała, składu ciała, informacje i preferencje żywieniowe, udział w wyzwaniach, zdobywane osiągnięcia, aktywność w grupach społecznościowych. Takie dane nie są widoczne dla innych Użytkowników, chyba że Użytkownik sam podejmie decyzję o ich udostępnieniu. Użytkownik ma możliwość konfiguracji ustawień prywatności, modyfikacji lub usunięcia wybranych danych w ramach ustawień na Koncie, a także ponosi odpowiedzialność za rodzaj, zakres i poprawność wprowadzonych informacji dodatkowych.
5. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Użytkownika. Komunikacja pomiędzy Spółką a Klubowiczami i Klientami, która nie wiąże się z przekazywaniem informacji handlowych i marketingowych, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z korzystaniem z usług Spółki i nie wymaga zgody Użytkownika.
6. Spółki wymienione w niniejszym Regulaminie są osobnymi Administratorami danych osobowych swoich Klubowiczów, z którymi zawierają umowę. W celu umożliwienia korzystania z Usługi, Spółki mogą przekazywać podstawowe informacje dotyczące Klubowiczów innym Spółkom. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. sposobów kontaktu, rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klientów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji Klubu oraz na Stronie internetowej w zakładce „Centrum prywatności”.

XV. Piki cookie

1. Klient ma możliwość zarządzania plikami cookie poprzez dokonanie stosownych wyborów w panelu zarządzania plikami cookie na stronach internetowych oraz odpowiednie skonfigurowanie urządzenia i oprogramowania, którego używa do korzystania z Usługi.
2. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz technologii pokrewnych, wykorzystywanych w ramach świadczenia Usługi, wskazane są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej w zakładce „Centrum prywatności” oraz w Aplikacji mobilnej.

XVI. Zmiany regulaminu.

1. Z zastrzeżeniem pkt IX oraz XI, Spółka ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Aplikacji Mobilnej lub Konta Klienta z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę innych Klientów, Spółkę lub Właściciela Marki. Na ww. czynność przysługuje skarga zgodnie z pkt X.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:

a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;
c) poszerzenie oferty Spółki, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania Klubów oraz oferowanych przez Spółkę usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
e) zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
f) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

3. O zmianie Regulaminu Spółka poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klubowicz ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego w przypadku karnetu samoodnawialnego. W przypadku Członkostwa przedpłaconego, umowa ulega rozwiązaniu wraz z ostatnim dniem obowiązywania tego członkostwa. Klienci korzystający z usług jako członkowie programu partnerskiego mają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
4. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu. Klient składa oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową na adres Klubu stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

REGULAMIN KLUBOWICZA

Obowiązuje od 7 sierpnia 2024 r. (wersja zaktualizowana w związku z zarejestrowaniem z dniem 30 września 2024 r. połączenia spółek: Well Fitness Sp. z o. o., PREMIUM FITNESS & GYM Sp. z o.o., Umami Fitness Sp. z o. o., UNAGI Sp. z o.o.).

I. Definicje i zasady ogólne

1. Sfomułowaniom użytym w niniejszym regulaminie wielkimi literami należy przypisać następujące znaczenie:
   a) Aplikacja mobilna - dedykowane Sieci oprogramowanie z interfejsem dotykowym, działające na przenośnych urządzeniach elektronicznych typu smartfon lub tablet (spełniających minimalne wymagania co do wersji systemu operacyjnego), umożliwiające m.in. przetwarzanie i przechowywanie danych, zarządzanie indywidualnym kontem Klienta, wejście do Klubu poprzez wygenerowanie kodu QR oraz korzystanie z innych funkcjonalności aplikacji. Zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej określone są w odrębnym regulaminie. Aplikację mobilną można pobrać ze sklepu App Store (iOS) i Google Play (Android);
   b) Regulamin, Regulamin Klubowicza – niniejszy regulamin obowiązujący od dnia 7 sierpnia 2024 roku;
   c) Klubowicz – osoba uprawniona do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę, która zawarła ze Spółką Umowę o korzystanie z usług Sieci oraz posiada aktywne Członkostwo;
   d) Klient – Klubowicz, osoba korzystająca z usług Sieci na podstawie wejścia jednorazowego, osoby korzystające z usług Klubu na podstawie programu partnerskiego, o którym mowa w pkt II.14. Klientem może być osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klientem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
   e) Klub – klub fitness należący do Sieci, prowadzony przez jedną ze Spółek wskazanych w pkt j) poniżej. Lista klubów należąca do Sieci dostępna jest na Stronie Internetowej;
   f) Klub fitness o podwyższonym standardzie – klub fitness należący do Sieci, z którego usług Klienci mogą skorzystać po wniesieniu dodatkowej opłaty za wejście jednorazowe lub Klubowicze posiadający Członkostwo umożliwiające korzystanie z Klubów o podwyższonym standardzie określone w Cenniku. W przypadku dostępności Klubów fitness o podwyższonym standardzie, ich lista dostępna jest na Stronie Internetowej. W przypadku niektórych Klubów fitness o podwyższonym standardzie może obowiązywać odrębny regulamin, na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu, odrębny regulamin obowiązuje dla Klubu fitness o podwyższonym standardzie - Well Fitness OVO, ul. Podwale

83, 50-414 Wrocław;

g) Cennik – cennik zawierający wysokość opłat za poszczególne Członkostwa oraz inne usługi, dostępny w Klubie oraz na Stronie internetowej;
h) Członkostwo, Karnet - stosunek prawny łączący Klubowicza ze Spółką na podstawie Umowy;
i) Strona internetowa – strona internetowa, na której zamieszczone są informacje dotyczące funkcjonowania Sieci, na dzień wprowadzenia w życie Regulaminu strona dostępna jest pod adresem: www.wellfitness.pl, przy czym ww. adres może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu;
j) Spółka, Spółki – jest to Właściciel Marki oraz inne podmioty prowadzące Kluby należące do Sieci, z którymi zawierana jest umowa o korzystanie z usług Sieci. Na dzień wejścia w życie Regulaminu Kluby prowadzone są przez:
   - Well Fitness Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000388795, posiadającą nr NIP 6912483942, nr REGON 021523888, kapitał zakładowy w kwocie 8.329.800,00 zł, będąca Właścicielem Marki;
   - Elford sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000765146, NIP: 5252775950, kapitał zakładowy w wysokości 6.455.000,00 zł;

   Aktualna lista Spółek wraz ze wskazaniem Klubów prowadzonych przez daną Spółkę dostępna jest na Stronie Internetowej.
k) Sieć – sieć klubów fitness działająca pod marką „Well Fitness", należąca do Właściciela Marki, w ramach sieci Kluby prowadzone są przez Spółki (w tym Właściciela Marki), przy czym Spółki inne niż Właściciel Marki prowadzą Kluby oraz korzystają z oznaczeń handlowych Sieci na podstawie umów zawartych z Właścicielem Marki;
l) Portal Klienta - system teleinformatyczny dostępny poprzez Stronę Internetową, umożliwiający zalogowanym użytkownikom zarządzanie swoim Członkostwem, w tym zarządzanie płatnościami, rezerwację uczestnictwa w zajęciach grupowych dostępnych w Klubie oraz korzystanie z innych funkcjonalności. Zasady korzystania z Portalu Klienta określone są w odrębnym regulaminie;
m) Umowa – umowa o korzystanie z usług Sieci, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym zakresem usług wynikającym z Cennika;
n) Właściciel Marki – podmiot, któremu przysługują wszelkie prawa dotyczące oznaczeń handlowych Sieci oraz który przygotował wszelkie standardy funkcjonowania Sieci, tj. Well Fitness Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000388795,

posiadającą nr NIP 6912483942, nr REGON 021523888, kapitał zakładowy w kwocie 8.329.800,00 zł.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki Spółek oraz osób korzystających z usług klubów fitness należących do Sieci.
3. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Spółki.
4. Spółki świadczą usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów korzystających z usług Sieci.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2024 roku i zastępuje dotychczasowe regulaminy Klubowicza obowiązujące w Spółkach, dotyczące praw i obowiązków Spółek oraz osób korzystających z usług klubów fitness należących do Sieci oraz Regulamin zawierania i wykonywania umów w sieci klubów Fitness UP z dnia 26 sierpnia 2022 r., dotyczący klubu w Gdańsku przy ul. Spacerowej 65, 80-299 Gdańsk prowadzonego przez UNAGI Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (60-185), ul. Księdza Stanisława Kozierowskiego 4B lok. 110.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej oraz w każdym Klubie.

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Spółki świadczą na rzecz Klientów następujące usługi:
   a) umożliwiają korzystanie z usług Klubów należących do Sieci na podstawie Umowy zawartej z daną Spółką, osobom korzystającym z programu partnerskiego oraz korzystającym z usług Sieci na podstawie wejścia jednorazowego. Klubowicze uprawnieni są do korzystania z usług wszystkich Klubów należących do Sieci, w tym prowadzonych przez inne Spółki niż Spółka, z którą Klubowicz zawarł Umowę, przy czym korzystanie z usług Klubów fitness o podwyższonym standardzie możliwe jest po wniesieniu dodatkowej opłaty za wejście jednorazowe lub po wykupieniu Członkostwa umożliwiającego korzystanie z Klubów o podwyższonym standardzie, określonego w Cenniku;
   b) umożliwiają dostęp do indywidualnego konta Klienta w Portalu Klienta oraz Aplikacji Mobilnej, w którym po zarejestrowaniu za pośrednictwem Portalu Klienta lub Aplikacji Mobilnej Klient uzyskuje możliwość zarządzania swoim Członkostwem, przy czym Klubowicz jest zobowiązany do posiadania konta Klienta w Portalu Klienta w celu zarządzania swoim Członkostwem. Posiadanie Aplikacji Mobilnej jest niezbędne w celu generowania kodu QR umożliwiającego wejście do Klubu.
2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana:
   a) w Klubie lub poza Klubem (np. podczas eventów) – poprzez podpisanie umowy, zarejestrowanie w Portalu Klienta, założenie konta Klienta, wybór Członkostwa i uiszczenie opłaty z góry zgodnie z warunkami danego Członkostwa w

wysokości określonej w Cenniku;

albo

b) poprzez założenie indywidualnego konta Klienta w Portalu Klienta, dostępnym na Stronie Internetowej, wybór Członkostwa i uiszczenie opłaty z góry zgodnie z warunkami danego Członkostwa w wysokości określonej w Cenniku.

3. Umowa z Klubowiczem zostaje zawarta jedynie w przypadku wniesienia opłaty zgodnie z warunkami danego Członkostwa. W przypadku braku wniesienia opłaty nie dochodzi do zawarcia umowy.
4. Zakup wejścia jednorazowego możliwy jest jedynie w Klubie, po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Osoba dokonująca zakupu wejścia jednorazowego zobowiązana jest do zarejestrowania się w recepcji Klubu i podania imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu.
5. W przypadku korzystania z Klubu fitness o podwyższonym standardzie - Well Fitness OVO, ul. Podwale 83, 50-414 Wrocław Klient zobowiązany jest do przestrzegania odrębnego regulaminu obowiązującego w tym klubie.
6. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klientem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
7. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem albo Karta Członkowska (jeśli jest wydana) łącznie z dokumentem tożsamości. Personel Klubu ma prawo prosić o okazanie ww. dokumentów lub odmówić wstępu na teren Klubu Klientom, o ile nie okażą ww. dokumentów.
8. Wejście przez bramkę Klubu odbywa się za pomocą wygenerowanego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej kodu QR lub Karty Członkowskiej (jeżeli została wydana). W przypadku opuszczenia Klubu, ponowne wejście możliwe jest po upływie 30 minut od jego opuszczenia. Jeżeli dany Klub daje taką możliwość, wejście do Klubu może się odbyć za pośrednictwem weryfikacji danych biometrycznych (odcisk palca lub siatkówka oka). Przetwarzanie danych biometrycznych Klienta nastąpi wyłącznie w przypadku, w którym wyrazi on na to wyraźną zgodę. W takim przypadku dane biometryczne będą przechowywane przez Klub w celu umożliwienia wejścia i wyjścia z Klubu oraz w celach weryfikacji częstotliwości uczęszczania do Klubu.
9. W przypadku, gdy Klubowicz posiada aktywne Członkostwo, jednak nie ma możliwości wygenerowania za pośrednictwem Aplikacji mobilnej kodu QR lub nie posiada Karty Członkowskiej (jeśli Karta została wydana) oraz w przypadku braku wyrażenia zgody przez Klubowicza na przetwarzanie danych biometrycznych, o których mowa powyżej, wejście do Klubu nastąpi poprzez otwarcie bramki przez pracownika recepcji Klubu, na skutek uprzedniej weryfikacji tożsamości Klubowicza na podstawie dokumentu tożsamości. Jeżeli Klub otwarty jest w porze nocnej, wejście do Klubu w powyższy sposób może odbyć się tylko w godzinach pracy recepcji.
10. W przypadkach wskazanych w punkcie VII.6 Regulaminu, Spółka może odmówić Członkostwa, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu

wypowiedzenia.

11. Klubowicz jest zobowiązany informować Spółkę o wszelkich zmianach przekazanych danych osobowych, w tym danych karty płatniczej służących do uiszczania opłat z tytułu Członkostwa w Klubie.
12. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klientów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Spółki, Właściciela Marki lub innego podmiotu współpracującego.
13. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową lub poza Klubem (np. w przypadku eventów), Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Klubu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia umowy w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, rozpoczęcie korzystania z usług Klubu może nastąpić po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że Klubowicz złoży oświadczenie, iż żąda wykonania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca wszystkie otrzymane płatności, chyba że Klubowicz skorzystał z usług Klubu przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia, w takim przypadku Spółka jest uprawniona do pobrania opłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi wejść do czasu odstąpienia od umowy oraz opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z Cennikiem. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do usług, które zostały wykonane w całości.
14. W niektórych Klubach może istnieć możliwość korzystania z Klubu przez osoby korzystające z programu partnerskiego (np. Medicover Sport). W przypadku gdy istnieje możliwość korzystania z Klubu przez osoby korzystające z programu partnerskiego, osoby te w celu skorzystania z usług Klubu powinny zarejestrować się w recepcji Klubu. W przypadku niektórych programów partnerskich dane potrzebne do identyfikacji, mogą być pobierane automatycznie podczas rejestracji wejścia do Klubu przez osobę korzystającą z programu partnerskiego.

III. Cesja karnetu

1. Klubowicz może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Spółki i uzyskaniu zgody Spółki na przepisanie Umowy oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem.

2. Dla skuteczności cesji niezbędna jest obecność cedenta i cesjonariusza jednocześnie w wybranym Klubie, podpisanie oświadczenia o cesji oraz założenia konta Klienta dla nowego Klubowicza, a także podanie danych adresowych i danych do karty płatniczej oraz akceptacja Regulaminu.
3. Przedmiotem cesji nie mogą być karnety obciążone długami.
4. Cesja zawsze odnosi skutek z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym jeśli wynika to z zawartej z Klubowiczem Umowy cesja odnosi skutek z pierwszym dniem kolejnego okresu rozliczeniowego określonego w Umowie.

IV. Rodzaj Członkostw oraz czas obowiązywania umowy

1. W Klubie można nabyć dwa rodzaje Karnetów (Członkostw):
   a) karnet (członkostwo) przedpłacone;
   b) karnet (członkostwo) samoodnawialne;
2. W przypadku członkostwa przedpłaconego, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności z góry za kolejny okres – umowa ze Spółką jest zawierana na czas określony miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy (karnet przedpłacony).
3. W przypadku członkostwa samoodnawialnego umowa ze Spółką jest zawierana na czas nieokreślony, a płatność za pierwszy miesiąc uiszczana jest w dniu zakupu członkostwa, w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych w danym miesiącu. Płatność za kolejne miesiące następuje z góry w każdym pierwszym dniu miesiąca.
4. W przypadku, gdy Umowa zawiera inne terminy płatności, płatność następuje w terminach określonych w Umowie.
5. Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Recepcji lub mailowo na adres danego Klubu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku liczonego od powstania członkostwa danego Klubowicza. W przypadku, gdy Umowa przewiduje inne okresy rozliczeniowe niż miesiąc kalendarzowy, zawieszenie Członkostwa następuje na okres nieprzekraczający 3 okresów rozliczeniowych określonych w Umowie. Każdorazowe zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty z góry zgodnie z Cennikiem. Czas obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy. Za okres zawieszenia nie pobiera się miesięcznych opłat za członkostwo.
6. Zawieszenie należy zgłaszać najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego członkostwo ma zostać zawieszone. W przypadku gdy Umowa przewiduje inne okresy rozliczeniowe niż miesiąc kalendarzowy, zawieszenie należy zgłosić najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego wynikającego z Umowy.
7. Zawiesić można jedynie Karnet samoodnawialny. Karnet przedpłacony, o którym mowa w punkcie IV ust. 1 Regulaminu, nie podlega zawieszeniu. Członkostwo można zawiesić wyłącznie na okres co najmniej jednego miesiąca, a w przypadku

gdy Umowa przewiduje inne okresy rozliczeniowe niż miesiąc kalendarzowy, Członkostwo można zawiesić wyłącznie na co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

8. Aktywne zawieszenie członkostwa może zostać skrócone najwcześniej po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia jego biegu. W takim przypadku opłata za zawieszenie członkostwa nie podlega zwrotowi.
9. Po upływie okresu zawieszenia lub po jego skróceniu, Członkostwo zostanie automatycznie wznowione, co skutkuje pobieraniem opłat miesięcznych za członkostwo.
10. Zawieszenie członkostwa Klubowicz może zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika w Recepcji Klubu lub mailowo na adres danego Klubu.
11. Zawieszenia Członkostwa nie można dokonać posiadając zaległości i zobowiązania finansowe wynikające z umowy członkowskiej.
12. W okresie trwania zawieszenia Klubowicza w jego prawach, Klubowicz nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Spółka nie jest zobowiązana do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Klubowicza związanych z dostępem do Klubu.
13. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie Karnetu zawieszonego ani nie jest dopuszczalne zawieszenie Karnetu, co do którego zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu.
14. Spółki zastrzegają prawo wprowadzania innych karnetów oraz świadczenia innych usług niż przewidziane w niniejszym Regulaminie. Wprowadzenie dodatkowych karnetów oraz świadczenie innych usług nie stanowi zmiany Regulaminu i może nastąpić w dodatkowym regulaminie, określającym warunki danego karnetu, promocji lub usług.

V. Wypowiedzenie umowy

1. Klubowicz może wypowiedzieć umowę wyłącznie osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres danego Klubu wskazany na Stronie Internetowej. Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana z adresu, który jest przypisany do konta Klienta w celu jednoznacznej identyfikacji i zawierać dane: imię, nazwisko, datę urodzenia. Wypowiedzenie uważa się za złożone w dniu otrzymania przez Spółkę.
2. W przypadku karnetu samoodnawialnego lub jeśli możliwość wypowiedzenia karnetu wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego, jeżeli oświadczenie zostało złożone najpóźniej ostatniego dnia miesiąca jego złożenia (np. składając wypowiedzenie 17 marca, umowa zostaje rozwiązana w dniu 30 kwietnia). W przypadku gdy Umowa przewiduje inne okresy rozliczeniowe niż miesiąc kalendarzowy okres wypowiedzenia wynosi pełny okres rozliczeniowy określony w Umowie.

3. Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego wyłącznie z ważnych powodów, do których zalicza się w szczególności:
   a) brak płatności ze strony Klubowicza w terminach określonych w Rozdziale IV (punkt IV. 3 lub IV.4);
   b) nieprzestrzeganie przez Klubowicza obowiązujących zasad w zakresie pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na wyznaczone miejsce, nieprzestrzeganie godzin otwarcia Klubu;
   c) nieprzestrzeganie przez Klubowicza przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie;
4. W przypadku gdy Umowa przewiduje inne okresy rozliczeniowe niż miesiąc kalendarzowy okres wypowiedzenia wynosi pełny okres rozliczeniowy określony w Umowie.
5. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności niestosownego zachowania Klubowicza, naruszania dóbr osobistych innych osób, prowadzenia treningu personalnego lub korzystania z treningu personalnego na zasadach niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz nie zastosowania się do określonych w Regulaminie zasad filmowania/robienia zdjęć, wyrządzenia szkody, Umowa może być wypowiedziana przez Spółkę w trybie natychmiastowym.
6. W przypadku akcji promocyjnych, zasady wypowiadania umowy mogą być zmienione, a odpowiednie postanowienia będą się znajdować w regulaminach promocji.

VI. Umowy korporacyjne

1. W przypadku firm, zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy.
2. Każdy Klient korzystający z Klubu na podstawie umowy korporacyjnejakceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do ich przestrzegania.
3. Płatnikiem wynagrodzenia za korzystanie z Klubu jest podmiot wskazany w umowie korporacyjnej. Brak zapłaty przez płatnika do 5 dnia miesiąca uniemożliwia korzystanie z Klubu osobom objętych umową korporacyjną.

VII. Ogólne warunki korzystania z Klubu

1. Celem zawarcia umowy między Spółką, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Spółkę możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych, treningu z trenerem personalnym (przy czym trening z trenerem personalnym objęty jest dodatkową opłatą w wysokości określonej w Cenniku) oraz innych świadczeń ogłaszanych na Stronie internetowej.

2. Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klientom. Pracownicy Klubu w godzinach pracy recepcji w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubowicza.
3. Każdy z Klientów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klient powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń.
4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klient powinien niezwłocznie poinformować osobę z obsługi Klubu przed rozpoczęciem zajęć oraz w przypadku, gdy powyższe dolegliwości pojawią się po ich rozpoczęciu, także w trakcie zajęć.
5. Klient korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Spółki żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia wzwiązku z korzystaniem z usług Spółki, chyba że zostały spowodowane przez Spółkę w sposób zawiniony. W szczególności Klient zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji, a w razie ich braku zgodnie z dobrą praktyką lub zasadami ostrożności. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Spółki mogą poprosić Klienta o opuszczenie obiektu, w przypadku:
   a. gdy zachowanie Klienta zagraża bezpieczeństwu innych osób, porządkowi w Klubie lub narusza dobra osobiste innych Klientów lub personelu Klubu,
   b. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
   c. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klienta grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   d. w przypadkach, o których mowa w pkt X.2.
7. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Spółki, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim.
8. W przypadku, gdy w danym Klubie istnieje strefa basenowa, Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu strefy basenowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. Spółki zastrzegają prawo do wprowadzania dodatkowych regulaminów, określających zasady korzystania ze strefy basenowej, nie ujęte w Załączniku nr 1.
9. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klienta, w tym podczas ćwiczeń (i) za pomocą systemu monitoringu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób na terenie Klubu, ochrony mienia, monitorowania stosowania procedur obowiązujących w Spółce, ograniczenia dostępu do Klubu osobom

nieuprawnionym, (ii) lub w sytuacji, w której będziemy chcieli utrwalić wizerunek Klienta na zdjęciach lub filmach, które mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Spółki. W przypadku chęci utrwalenia wizerunku na zdjęciu lub filmie i późniejszej jego publikacji – pracownik Spółki każdorazowo przed zrobieniem zdjęcia zapyta Cię o stosowną zgodę. Brak jej wyrażenia nie będzie skutkował jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Ewentualne zdjęcia lub filmy mogą służyć Spółce do działalności promocyjnej lub reklamowej.

VIII. Godziny otwarcia

1. Klient może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego Karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubu i innych cech przypisanych do określonego rodzaju Karnetu opublikowane są na Stronie internetowej. W przypadku planowanych przez Spółkę zmian warunków karnetów, Klubowicze będą informowani o tych zmianach zgodnie z art. XXII niniejszego Regulaminu oraz zachowują prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. XXII Regulaminu.
2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z Klubów i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na Stronie internetowej oraz mogą one się zmieniać w zależności od okoliczności, np. podczas dni wolnych.
3. W niektórych Klubach przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla Klubowiczów poza standardowymi godzinami otwarcia. W przypadku wprowadzenia pory nocnej, Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej.
4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, jak również w przypadku awarii. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu. Spółki zastrzegają również prawo do czasowego wyłączenia z możliwości korzystania poszczególnych stref Klubów.
5. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do wyłączenia wody w natryskach w szatniach. Godziny zamknięcia natrysków będą uwidocznione w każdym Klubie.

IX. Zachowanie

1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Spółki.
3. Klient zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych

ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na wyznaczone miejsce.

4. Klubowicz zobowiązany jest do zmiany obuwia przed treningiem lub zabezpieczenia obuwia (ochraniacze, folia) w przypadku, kiedy wejście na siłownię nie jest połączone z treningiem.
5. Zakazane jest ustawianie na sprzęcie do ćwiczeń (poza sprzętem cardio) i na macie/podłodze telefonów i innych sprzętów elektronicznych.
6. W przypadku nieobecności pracowników Spółki, Klienci zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
7. W przypadku, gdy Klub posiada swoją siedzibę w galerii, centrum handlowym lub hotelu, Klienci tych lokali zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie galerii, centrum handlowego lub lokalu. Spółka nie zapewnia miejsc parkingowych. Klient może skorzystać z miejsc parkingowych na zasadach określonych przez właściciela obiektu, w którym znajduje się dany Klub.
8. Jeżeli Spółka została pociągnięta do odpowiedzialności lub naprawiła szkodę powstałą na terenie galerii, centrum handlowego lub hotelu w związku z działaniem lub zaniechaniem Klienta, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Klienta, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
9. Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 8, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż galeria, centrum handlowe lub hotel.
10. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, nieprzestrzeganie godzin otwarcia Klubu lub naruszanie niniejszego Regulaminu, upoważnia Spółkę do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klienta i wykluczenie go z członkostwa w Klubie, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
11. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klienta na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klient.
12. Klient nie ma prawa do regulacji lub zmiany ustawień klimatyzacji w Klubie oraz nie jest uprawniony do samowolnej regulacji głośności sprzętu audio.
13. W Klubach obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt.
14. Klient nie może korzystać z usług trenerów personalnych, którzy nie współpracują z Klubem, w tym z usług trenera personalnego w trybie online.

X. Treningi Personalne

1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni współpracujący ze Spółką.
2. Bez pisemnej umowy z Spółką Klient nie może prowadzić działalności

gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie (w tym prowadzenie w trybie online). W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Spółka ma prawo do obciążenia Klienta karą w wysokości 1000 PLN oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

3. Trening personalny będzie realizowany na podstawie odrębnego regulaminu dostarczanego bezpośrednio Klientowi, który wykupił taką usługę.
4. W zależności od okoliczności trening personalny będzie prowadzony na podstawie umowy ze Spółką lub bezpośrednio z trenerem, szczegóły będą ustalane każdorazowo z Klubowiczem.

XI. Postępowanie ze sprzętem

1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2. Sprzęt i akcesoria (hantle, sztangi, itd.) muszą być odkładane na swoje miejsce. Nie wolno rzucać ich z wysokości.
3. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klientom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
4. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
5. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Spółki.

XII. Odzież

1. Klient w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

XIII. Postępowanie z Kartą Członkowską

1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Członkowskiej, Klubowicz ma obowiązek zawiadomić recepcję Klubu, w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia. Wydanie nowej Karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości widocznej w Cenniku dostępnym na Stronie internetowej.
2. Udostępnienie Karty Członkowskiej lub umożliwianie skorzystania z Członkostwa osobom trzecim w inny sposób jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza kary zgodnie z Cennikiem oraz może stanowić podstawę wypowiedzenia przez Spółkę Członkostwa w trybie natychmiastowym.

XIV. Zajęcia Grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących ze Spółką.
2. Klienci uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Treningi Grupowe prowadzone są w grupach przy minimalnej liczbie osób – 3. Wyżej wymienione treningi mogą zostać odwołane w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż wskazana powyżej.
4. Jeżeli Klient nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność poprzez zgłoszenie telefoniczne co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. Klient ma obowiązek stawić się na zajęcia najpóźniej na 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia instruktor ma prawo wyprosić spóźnionego Klienta z zajęć. Takie uprawienie przysługuje także instruktorowi w przypadku nieodpowiedniego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem Klubowicza zachowania podczas zajęć grupowych.
5. Jeżeli Klient nie zgłosi nieobecności na zajęciach 2 razy w okresie 7 dni, Spółka ma prawo do obciążenia Klienta karą, której wysokość jest określona w aktualnym Cenniku, dostępnym na Stronie internetowej oraz w Klubie, lub nałożeniem blokady na możliwość zapisu na zajęcia fitness przez 14 dni od daty nałożenia blokady.
6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, pierwszeństwo uczestniczenia w nich ma osoba wpisana na listę rezerwową.
7. Zajęcia grupowe nie odbywają się, jeśli liczba osób zapisanych na te zajęcia co najmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba osób. Zajęcia grupowe mogą się nie odbyć z przyczyn losowych. W takiej sytuacji Klub poinformuje zapisanych Klubowiczów o odwołanych w danym dniu zajęciach.
8. Spółka ma prawo do zmiany grafików bez informowania o tej zmianie Klientów.
9. Instruktor ma prawo sprawdzić obecność podczas zajęć w przypadku, gdy liczba

osób jest większa od liczby zapisanych na zajęcia, a nikt z obecnych nie przyznaje się do braku zapisu oraz poprosić osoby, które nie są zapisane na zajęcia o ich opuszczenie.

XV. Rodzina, przyjaciele i dzieci, goście

1. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klienci.
2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klientami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klientami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej i pokoiku zabaw, o ile takie pomieszczenia są dostępne.
4. W strefie kawowej mogą przebywać tylko osoby powyżej 14. roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku i braku okazania przez osobę przebywającą w strefie kawowej dokumentu potwierdzającego wiek, personel Klubu ma prawo wyprosić taką osobę ze strefy kawowej. Dzieci mogą przebywać tylko i wyłączenie pod opieką rodziców albo opiekunów prawnych, Klub nie zapewnia opieki nad dziećmi.
5. Klub nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby niepełnoletnie z oferty Klubu podejmują rodzice/opiekunowie prawni składając stosowne oświadczenie.
6. Klubowicz może przyjść do Klubu z osobą towarzyszącą (gościem), która może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia do Klubu, o ile wcześniej nie była Klientem – tylko w godzinach pracy Recepcji. Klubowicz może przyprowadzić osobę towarzyszącą, która wcześniej nie skorzystała z darmowego pierwszego wejścia. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie do zarządzania Klubem i w tym celu musi zaakceptować Regulamin i podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących.

XVI. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

1. Słuchanie innej muzyki niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3. W Klubie obowiązuje absolutny zakaz robienia zdjęć/nagrywania innych osób bez ich wyraźnej zgody oraz zgody Klubu, która może być wydana na podstawie odrębnego, złożonego przez Klubowicza oświadczenia. Zakazane jest również udostępnianie lub publikowanie nagrań, na których widoczne są inne osoby, bez ich wyraźnej zgody. Umieszczanie w tle kadru innych osób bez ich zgody jest niedozwolone. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych innych osób (w tym prawa do decydowania o swoim wizerunku). Nagrywanie/robienie zdjęć możliwe jest jedynie na specjalnie do tego wyznaczonym obszarze, tzw. „photo corner”. Osoba naruszająca zakazy zawarte

w niniejszym punkcie powyżej, będzie wyproszona z Klubu w trybie natychmiastowym.

4. Fotografowanie oraz filmowanie przy użyciu profesjonalnego sprzętu - w tym z użyciem statywów, dodatkowych źródeł światła, blend wymaga wcześniejszego zawiadomienia i uzyskania zgody menagera Klubu. O muzyce grającej w Klubie decyduje wyłącznie instruktor lub obsługa Klubu.

XVII. Doping i inne środki

1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, środków dopingujących czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanienie trzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klienta jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja, a dodatkowo Klubowiczowi może być wypowiedziany Karnetw trybie natychmiastowym.

XVIII. Szatnia oraz rzeczy przyniesione

1. Szafki nie są własnością Klientów i muszą być opróżnione po skończonym treningu. Pozostawienie kłódki uniemożliwiającej otwarcie szafki będzie skutkować przecięciem kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w Klubie przez okres 48 godzin. Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kłódki lub jej równowartości.
2. Klient ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy, w zamkniętej szafce, do której ma dostęp. W szafkach niedozwolone jest przechowywanie rzeczy drogocennych, typu biżuteria, drogie zegarki itp.
3. Nie wolno wnosić torby, torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy na obszar ćwiczeń.
4. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klientom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
5. Niedozwolone jest przechowywanie w szatni pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, dokumentówzawierających dane osobowe, cennych przedmiotów i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną. Spółka nie przyjmuje na przechowanie rzeczy, o których mowa w zdaniu poprzednim,

6. Każdy Klient ma obowiązek posiadać własną kłódkę, którą może zakupić w Klubie w cenie zgodnej z Cennikiem, skorzystać z własnej kłódki lub wynająć kłódkę za opłatą zgodnie z Cennikiem w godzinach pracy Recepcji.
7. W szatni obowiązuje całkowity zakaz stosowania zabiegów kosmetycznych takich jak depilacja, manicure, pedicure, peeling itp.
8. W szatniach, pod prysznicami oraz w toaletach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania/robienia zdjęć.

XIX. Zasady obowiązujące w porze nocnej oraz w dniach z ograniczonym dostępem obsługi

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli Klub jest otwarty w porze nocnej oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, w Klubie nie ma pracowników, co oznacza brak możliwości uzyskania pomocy. Nieobecność pracowników może mieć miejsce okazjonalnie również w trakcie dni roboczych.
2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również do pory nocnej, chyba że co innego wynika z jego treści.
3. Jeżeli Klub jest otwarty w porze nocnej, możliwe jest korzystanie wyłącznie z siłowni, bez dostępu do basenu, sal fitness oraz stref SPA.

XX. Płatności

1. Płatność za karnet przedpłacony następuje:
   a) gotówką w Klubie w przypadku zawarcia umowy oraz zakupu Członkostwa w Klubie;
   b) kartą płatniczą (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.),
2. Płatność za karnet samoodnawialny odbywa się poprzez obciążenie karty płatniczej Klubowicza w systemie cyklicznych płatności. Opłaty w systemie płatności cyklicznych realizowane są za pośrednictwem operatora systemu płatności cyklicznych – podmiot zewnętrzny, z którym Spółka podpisała umowę w celu umożliwienia dokonywania płatności, na zasadach określonych przez ten podmiot.
3. Wraz z zakupem Członkostwa, Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową. Opłata wpisowa obowiązuje w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa.
4. Na żądanie Klienta, po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem, może być wydana Karta Członkowska.
5. W przypadku zawarcia Umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego opłata członkowska za pierwszy miesiąc zostanie obniżona proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania członkostwa w stosunku do ilości dni w danym miesiącu.
6. Płatności powinny być dokonywane w terminach określonych w pkt IV. W

przypadku braku płatności w terminie:

a) Spółka jest uprawniona do zablokowania Klientowi do momentu uiszczenia zaległej opłaty możliwości wejścia do Klubu za pomocą systemu do bezobsługowego wejścia;

b) Spółka może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie uznawane za wypowiedzenie Członkostwa z przyczyn dotyczących Klubowicza.

Podjęcie ww. działań zależy od uznania Spółki, Spółka może nie podejmować ww. działań, podjąć niektóre z działań lub podjąć każde z działań wskazanych w pkt a oraz b powyżej.

7. Klubowicz może odblokować dostęp do Klubu uiszczając zaległą opłatę w Recepcji Klubu lub online przez konto Klienta.
8. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Spółkę oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Klubowicza, wynika z aktualnie obowiązującego Cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na Stronie internetowej. Ze względu na zmianę cen, cena ujęta w Cenniku nie zawsze odpowiada opłacie dokonywanej przez Klubowicza.
9. Przy płatnościach online (poza Klubem) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
10. Spółka ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin. Wysokość opłat i kar określona jest w Cenniku opublikowanym na Stronie internetowej.
11. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Klubowicza, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków Klubowicza z karty płatniczej, Spółka ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwań do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego. W przypadku zakupu Członkostwa na promocyjnych warunkach, brak terminowej płatności oraz podjęcie działań windykacyjnych może spowodować utratę prawa do korzystania z Członkostwa na preferencyjnych warunkach oraz obowiązek zwrotu uzyskanych w ramach promocji korzyści, co może być określone w warunkach danej promocji.
12. Członkowie Klubu, z którymi rozwiązano Umowę z tytułu nieuregulowanych należności, w przypadku chęci zawarcia nowej Umowy, zobowiązani są w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy. W przypadku braku uregulowania zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, Spółka ma prawo do odmowy zawarcia nowej umowy, a w przypadku zawarcia nowej umowy pomimo braku uregulowania zaległości z poprzedniej Umowy, Spółka ma prawo do zaliczenia dokonanych wpłat na poczet poprzedniej Umowy.
13. W przypadku płatności z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu kupna banku Spółki. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty.
14. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza, pod warunkiem, że na karcie są środki.

XXI. Reklamacja

1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Spółkę w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klubu, które są dostępne na Stronie internetowej.
2. W treści reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko, preferowany sposób udzielenia odpowiedzi oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub z zawartą Umową.
3. Reklamacje składane przez Klienta będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

XXII. Zmiany regulaminu, przepisy przejściowe.

1. Spółki zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w następujących przypadkach:
   a) w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług;
   b) konieczność zmiany Regulaminu wynika z przepisów prawa;
   c) gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
   d) w przypadku gdy zmiana jest uwarunkowana wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa lub wymogami sanitarnymi;
   e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian porządkowych w Regulaminie.

2. Spółka poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na Stronie internetowej oraz poprzez wysłanie wiadomości mailowej na wskazany przez Klubowicza adres email, wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.
3. Od dnia wejścia w życie Regulaminu, do dotychczasowych karnetów dotyczących klubu w Gdańsku przy ul. Spacerowej 65, 80-299 Gdańsk: zawartych na czas nieoznaczony, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące karnetów samoodnawialnych, natomiast do karnetów: zawartych na czas oznaczony stosuje się postanowienia dotyczące karnetów przedpłaconych.

XXIII. Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami

1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych

(„Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia umowy.

2. Spółka, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), data urodzenia, numer telefonu, adres, adres e-mail, informacje dotyczące płatności, np. numer karty płatniczej w przypadku karnetów samoodnawialnych W celu optymalizacji treningu podczas indywidualnych zajęć z trenerem (trening personalny) Spółka może też zebrać od Klubowicza informacje o stanie zdrowia – tylko po wyrażeniu przez Klubowicza zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia. Jeżeli wejście do wybranych Klubów jest możliwe z użyciem odcisku palca, to za zgodą Klubowicza, będą przetwarzane jego dane biometryczne.
3. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.
4. W ramach korzystania z Portalu Klienta i Aplikacji mobilnej, mogą być zbierane dodatkowe dane osobowe, m.in. dotyczące wizerunków, aktywności, treningów, udziałów w zajęciach, wyzwaniach, postępów treningowych, stosowanej diety, pomiarów i analiz składu ciała, interakcji z innymi Użytkownikami. Tego typu informacje podawane są dobrowolnie i nie są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
5. W Klubach, w których funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, może dochodzić do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób przebywających w tych Klubach lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, objętym zasięgiem kamer.

6. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią odpowiedniej zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami, która nie wiąże się przekazywaniem informacji handlowych i marketingowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lubw drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.
7. Spółki wymienione w niniejszym Regulaminie są osobnymi Administratorami danych osobowych swoich Klubowiczów, z którymi zawierają umowę. W celu umożliwienia korzystania ze wszystkich klubów Well Fitness, Spółki mogą przekazywać podstawowe informacje dotyczące Klubowiczów innym Spółkom. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji Klubu oraz na Stronie internetowej w zakładce „Centrum Prywatności”.
8. Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w formie elektronicznej na Stronie Internetowej, Aplikacji Mobilnej i mediach społecznościowych dostępne są w Polityce Prywatności Well Fitness, dostępnej na Stronie internetowej w zakładce „Centrum Prywatności”

Regulamin strefy basenowej – załącznik nr 1 do Regulaminu Klubowicza

I. Zasady korzystania z basenu.

1. Przed wejściem do basenu, jacuzzi oraz sauny należy obowiązkowo wziąć prysznic.
2. Zabrania się wstępu na basen osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4. Spożywanie alkoholu na terenie pływalni jest zabronione.
5. Zabronione są skoki do wody oraz nurkowanie.
6. Bieganie po basenie jest zabronione.
7. Niedozwolone jest noszenie codziennego obuwia na terenie pływalni.
8. Po każdej wizycie w saunie/łaźni parowej/toalecie należy obowiązkowo wziąć prysznic.
9. Podczas zajęć grupowych jeden instruktor może mieć pod opieką maksymalnie 15 uczestników.
10. Treningi personalne mogą być prowadzone wyłącznie przez trenerów i instruktorów Klubu.
11. Ze sprzętu pływackiego udostępnionego przez Spółkę należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Klubowicze zobowiązani są do opuszczenia terenu pływalni najpóźniej o godzinie wskazanej w Klubie. Niedopuszczalne jest pozostawanie na terenie pływali po ww. godzinach.

II. Zasady korzystania z sauny fińskiej.

1. Sauna fińska jest integralną częścią pływalni i w przypadku korzystania z sauny zastosowanie znajdują również postanowienia pkt I powyżej.
2. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instrukcji ratowników, poleceń i instrukcji udzielanych przez saunamistrzów.
3. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe lub których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z sauny. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z sauny.
4. Osoby poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie sauny tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
   a) chore na serce, nadciśnienie, i z chorobami naczyń krwionośnych;
   b) chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne;
   c) z gorączką;
   d) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
   e) zmęczone i w stanie intoksykacji.
6. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura ok 90 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza 25-30%.
7. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie można samodzielnie zmieniać parametrów).
8. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
   a) załatwić potrzeby fizjologiczne;
   b) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha;
   c) owinąć ciało przy użyciu pareo;
   d) zdjąć biżuterię nieprzylegającą, gdyż może stać się ona przyczyną poparzeń ciała;
   e) zdjąć okulary i szkła kontaktowe;
   f) zdjąć obuwie basenowe;
   g) zostawić butelki z wodą oraz innymi napojami przed wejściem.
9. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
10. W saunie fińskiej należy siadać owiniętym w pareo i na nim też opierać stopy.

11. Wszelkie przypadki pogorszenia się samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi/saunamistrzowi lub innemu użytkownikowi sauny.
12. W saunie organizowane są seanse saunowe. Na 5 minut przed seansem saunowym sauna jest wietrzona, co pozwala zoptymalizować warunki panujące w saunie podczas seansu (wpuszczany jest tlen, wypuszczana jest wilgoć).
13. Uczestnicy seansu saunowego zobowiązani są do zachowania ciszy.
14. Na czas seansu saunowego na drzwiach sauny zawieszana jest tabliczka informacyjna „Seans w trakcie".

III. Zasady korzystania z łaźni parowej.

1. Łaźnia parowa jest integralną częścią pływalni i w przypadku korzystania z sauny zastosowanie znajdują również postanowienia pkt I powyżej.
2. Podczas korzystania z łaźni należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instrukcji ratowników.
3. Z łaźni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe lub których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z łaźni. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z łaźni.
4. Osoby poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie łaźni tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Z łaźni nie mogą korzystać osoby:
   a) chore na serce, nadciśnienie, i z chorobami naczyń krwionośnych;
   b) chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne;
   c) z gorączką;
   d) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
   e) zmęczone i w stanie intoksykacji.
6. W pomieszczeniu łaźni panuje temperatura ok 45-50 stopni Celsjusza i wilgotność powietrza nieprzekraczająca 65%.
7. Regulacja temperatury i wilgotności w łaźni należy do obsługi (nie można samodzielnie zmieniać parametrów).
8. Przed wejściem do pomieszczenia łaźni należy:
   a) załatwić potrzeby fizjologiczne;
   b) umyć całe ciało pod prysznicem;
   c) owinąć ciało przy użyciu pareo;
   d) zdjąć okulary i szkła kontaktowe;
   e) zdjąć obuwie basenowe;
   f) pozostawić wyroby ze szkła oraz ostre przedmioty przed wejściem.
9. Do łaźni nie można wnosić jedzenia ani napojów.
10. W czasie przebywania w łaźni nie można stosować żadnych kosmetyków.
11. W łaźni parowej należy siadać owiniętym pareo albo ręcznikiem.
12. Wszelkie przypadki pogorszenia się samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi lub innemu użytkownikowi łaźni.

Treść Regulaminu serwisu MediClub (medistore.com.pl) znajdziesz TUTAJ.

Administratorem danych jest Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i realizacji usługi w ramach Serwisu MediClub (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W celu zawarcia umowy dotyczącej serwisu MediClub pozyskamy od spółki działającej pod brandem Well Fitness Twoje dane osobowe (przekazane temu podmiotowi w ramach świadczonej usługi) w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia (tak abyś nie musiał przekazać ich kolejny raz w ramach autoryzacji użytkownika). Jeżeli chcesz utworzyć konto w MediClubie bez wykorzystania danych wcześniej pozyskanych, wejdź bezpośrednio na stronę www.mediclub.pl. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz zgłoszenia skargi do Prezesa UODO (zob. www.uodo.gov.pl).

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych uzyskasz zapoznając się z polityką prywatności Serwisu MediClub, dostępną na stronie www.mediclub.pl.

REGULAMIN AKCJI START WELL 2026
w sieci Klubów Well Fitness
w okresie od dnia 4 maja 2026 r. do dnia 2 czerwca 2026 r.

Karnet dostępny w ramach niniejszej akcji stanowi umowę <u>na czas nieokreślony</u> z możliwością rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zgodnie z punktem II.6 niniejszego Regulaminu), <u>najwcześniej ze skutkiem na koniec 30.09.2026 r.</u>

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji START WELL 2026 (zwanej dalej „Akcją"). Uczestnik korzystający z Akcji (spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie) ma prawo do nabycia karnetu do Klubu Well Fitness na zasadach określonych poniżej.

2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez spółki prowadzące kluby fitness pod marką Well Fitness, tj. przez:

a) Well Fitness sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795 , NIP 691- 24-83-942, kapitał zakładowy w wysokości 14 061 250,00 zł;

b) Elford sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000765146, NIP: 5252775950, kapitał zakładowy w wysokości 6.455.000,00 zł;

zwane dalej każda z osobna jako „Organizator" lub łącznie jako „Organizatorzy".

3. Akcja dotyczy klubów Well Fitness, z wyłączeniem klubów o podwyższonym standardzie – na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu, klubem o podwyższonym standardzie są Well Fitness - OVO Wrocław oraz Well Fitness - Lubin Cuprum Arena, co oznacza, że na podstawie karnetu nabytego w ramach Akcji, Klubowicz nie może korzystać z klubów o podwyższonym standardzie, jeśli nie jest to jego klub macierzysty.

4. Regulamin Akcji dostępny jest w klubach Well Fitness objętych Akcją oraz na stronie www.wellfitness.pl. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik.

5. Z Akcji mogą skorzystać wszystkie osoby, które w momencie przystąpienia do Akcji nie korzystają z usług Organizatora – tj. nie są Klubowiczami Well Fitness. Każda z osób korzystających z Akcji zwana będzie dalej „Uczestnikiem".

II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa

1. Akcja trwa od dnia 4 maja 2026 r. do dnia 2 czerwca 2026 r.

2. Udział Uczestnika w Akcji jest dobrowolny. Warunkiem zakupu Karnetu w ramach Akcji jest złożenie przez Uczestnika oświadczeń oraz wyrażenie zgód, jakie są wymagane przy zakupie Karnetu samoodnawialnego (w tym oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Klubowicza Well Fitness oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych na stronie www.wellfitness.pl), a także zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest przez ograniczony okres, wskazany w punkcie II.1 powyżej, nabycie karnetu samoodnawialnego umożliwiającego korzystanie z klubów fitness Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie za cenę określoną zgodnie z ust. 5 poniżej.

4. Z oferty może skorzystać każda osoba fizyczna, która ukończyła 14 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego oraz potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego podczas jego osobistego stawiennictwa w klubie).

5. Opłata za każdy miesiąc obowiązywania Karnetu przypadający do końca lipca 2026 r. wynosi po 69 złotych brutto (za miesiąc kalendarzowy), natomiast począwszy od sierpnia 2026 r. obowiązuje opłata miesięczna w wysokości określonej w Załączniku do Regulaminu (zależna od Klubu). Opłata za niepełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Karnet samoodnawialny nabywany przez Uczestnika w ramach Akcji:

a) **jest karnetem (umową) na czas nieoznaczony** z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z lit. b) poniżej;

b) **Uczestnik może wypowiedzieć umowę na następujących zasadach (okres wypowiedzenia):**

i. **wypowiedzenie złożone przed dniem 1 sierpnia 2026 r. będzie skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2026 r., z zastrzeżeniem, pkt iii poniżej**.

ii. **od dnia 1 sierpnia 2026 r. Klient może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego miesiącowi kalendarzowemu, przy czym pierwszy dzień okresu wypowiedzenia liczony jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu** (np. wypowiedzenie złożone w dowolnym dniu sierpnia 2026 r. będzie skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec dnia 30 września 2026 r., wypowiedzenie złożone w dowolnym dniu września 2026 r. będzie skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2026 r. itd.);

iii. Uczestnik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy (w każdym czasie) z ważnego powodu (po wykazaniu wystąpienia ważnego powodu) z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego miesiącowi kalendarzowemu, przy czym pierwszy dzień okresu wypowiedzenia liczony jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu z ważnego powodu (tj. np. w przypadku wykazania przez Uczestnika ważnego powodu – wypowiedzenie złożone w czerwcu 2026 r. będzie skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec dnia 31 lipca 2026 r.).

c) **zawieszenie karnetu przed dniem 1 października 2026 r. nie jest możliwe**. Odmiennych postanowień Regulaminu Klubowicza nie stosuje się.

7. Uczestnik może nabyć karnet w ramach niniejszej Akcji, w okresie jej obowiązywania, w Recepcji klubów Well Fitness lub online na stronie www.wellfitness.pl.

8. **Każda osoba korzystająca z Akcji, przy wykupieniu karnetu uiszcza opłatę wpisową w wysokości 39,00 zł**.

9. Płatność za karnet odbywa się poprzez obciążenie karty płatniczej Klubowicza w systemie cyklicznych płatności w terminach wskazanych w pkt IV.3 Regulaminu Klubowicza.

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Klubowicza Well Fitness oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych na stronie www.wellfitness.pl.

11. Każdy Uczestnik może nabyć tylko jeden karnet w ramach Akcji.

12. Organizator zastrzega, że Akcja nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami, chyba że warunki niniejszej Akcji lub innych akcji lub promocji wyraźnie stanowią inaczej.

III. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może składać reklamacje korespondencyjnie na adres Organizatora lub Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora lub Klubu (które są dostępne na Stronie internetowej). W treści reklamacji Uczestnik powinien wskazać

swoje imię, nazwisko, preferowany sposób udzielenia odpowiedzi oraz przedstawić i uzasadnić reklamację. Reklamacje składane przez Uczestnika będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Akcji Uczestnika w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator sobie zastrzega prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w następujących przypadkach:

a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;

b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;

c) poszerzenie Akcji Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania Klubów lub oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z Akcji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;

d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;

e) zmiany danych Organizatora;

f) zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;

g) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu w dopuszczalnym przez prawo zakresie wymagają dla swojej ważności podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz przesłanie tej informacji Klientom drogą elektroniczną na adres mailowy przypisany do Konta. W takim przypadku, Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu ze skutkiem na przyszłość – na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu oświadczenia z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu Akcji. W razie nie skorzystania z prawa rezygnacji z Karnetu w terminie uznaje się, że Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 maja 2026 r. i obowiązuje do czasu zakończenia ważności ostatniego karnetu nabytego w ramach Akcji.

6. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@wellfitness.pl.

Załącznik do Regulaminu Akcji START WELL 2026

Cena za miesiąc kalendarzowy karnetu nabytego w ramach Akcji obowiązująca od dnia 1 października 2026 r.

Lp.	Nazwa i adres klubu	Nazwa Spółki	Cena brutto za miesiąc kalendarzowy
1	Well Fitness Turystyczna, ul. Turystyczna 5 F i G, 44-335 Jastrzębie Zdrój	Well Fitness sp. z o.o.	139 zł
2	Well Fitness Eichendorffa, ul. Eichendorffa 12, 47-400 Racibórz	Well Fitness sp. z o.o.	139 zł
3	Well Fitness Manhattan, ul. Szewska 11, 40-649 Katowice	Well Fitness sp. z o.o.	139 zł
4	Well Fitness Ferio Gaj, ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
5	Well Fitness Grabiszyn, ul. Grabiszyńska 269, 53-234 Wrocław	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
6	Well Fitness Biskupin, ul. Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
7	Well Fitness Karłowice, ul. Długosza 74, 51-162 Wrocław	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
8	Well Fitness Kleczków, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
9	Well Fitness Zabobrze, ul. Sygietyńskiego 2, 58-506 Jelenia Góra	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
10	Well Fitness Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7, 58-500 Jelenia Góra	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
11	Well Fitness Galeria Tęcza, ul. 3 Maja 1, 62-800 Kalisz	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
12	Well Fitness Galeria Świdnicka, ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
13	Well Fitness Galeria Ferio, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
14	Well Fitness Kablownia, ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
15	Well Fitness Nowe Miasto, ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
16	Well Fitness Teatralna, ul. Teatralna 11, 41-20 Sosnowiec	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
17	Well Fitness Piaskowa Góra, ul. Długa 5A, 58-30 Wałbrzych	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
18	Well Fitness Wrzosowiak, ul. Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
19	Well Fitness Zatorze, ul. Serbska 4A, 68-200 Żary	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
20	Well Fitness Szombierki, ul. Karpacka 1A, 40-907 Bytom	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
21	Well Fitness Gdańsk Oliwa, al. Grunwaldzka 309	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
22	Well Fitness Legnica, ul. Marsa 30	Well Fitness sp. z o.o.	149 zł
23	Well Fitness Skorosze, ul. gen. F. Sławoja Składkowskiego 4, 02-497 Warszawa	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
24	Well Fitness Gocław, ul. Fieldorfa „Nila” 41	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
25	Well Fitness Lubin, ul. Leszczynowa 27c	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
26	Well Fitness Lubin, ul. Zwierzyckiego 3, 59-300	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
27	Well Fitness Bolesławiec, ul. Hutnicza 7a	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
28	Well Fitness Głogów, ul. Gwiaździsta 1a	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
29	Well Fitness Głogów, ul. Sikorskiego 17	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
30	Well Fitness Polkowice, ul. Głogowska 19, 59-100	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
31	Well Fitness Głogów, ul. Piłsudskiego 19, Ruszowice 67-210	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
32	Well Fitness Gubin, ul. Ułanów Karpackich 3	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
33	Well Fitness Świebodzin, ul. Słowiańska 1	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
34	Well Fitness Katowice, al. Korfantego 138	Elford sp. z o.o.	139 zł
35	Well Fitness Katowice, ul. Wrocławska 54	Elford sp. z o.o.	139 zł

36	Well Fitness Wrocław, ul. Tęczowa 83X	Elford sp. z o.o.	159 zł
37	Well Fitness Czeladź, ul. Grodziecka 2b	Elford sp. z o.o.	159 zł
38	Well Fitness Sulejówek, pl. Czarnieckiego 1	Elford sp. z o.o.	159 zł
39	Well Fitness Warszawa Browary, ul. Grzybowska 56	Elford sp. z o.o.	169 zł
40	Well Fitness Warszawa Złote Tarasy, ul. Złota 59	Elford sp. z o.o.	169 zł
41	Well Fitness Warszawa Ursynów, ul. Puławska 423	Elford sp. z o.o.	169 zł
42	Well Fitness Poznań, ul. Półwiejska 2	Elford sp. z o.o.	169 zł
43	Well Fitness Elbląg, ul. Grottgera 53	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
44	Well Fitness Gdynia, ul. Rdestowa 160	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
45	Well Fitness Lębork, ul. Olimpijczyków 1	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
46	Well Fitness Rumia, ul. Dębogórska 132	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
47	Well Fitness Siedlce, ul. Starowiejska 21	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
48	Well Fitness Starogard Gdański, ul. Zblewska 10	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
49	Well Fitness Wejherowo, ul. Przemysłowa 1	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
50	Well Fitness Ciechanów, ul. Niechodzka 5	Well Fitness sp. z o.o.	149 zł
51	Well Fitness Poznań Business Garden, ul. Kolorowa 6	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
52	Well Fitness Poznań Pixel, ul. Grunwaldzka 186	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
53	Well Fitness Poznań NIKU, ul. Piątkowska 200	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
54	Well Fitness Swarzędz ETC, ul. Poznańska 6	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
55	Well Fitness Gdańsk Osowa	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
56	Well Fitness Legionowo Park	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
57	Well Fitness Szczecin Hanza	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
58	Well Fitness Bełchatów	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
59	Well Fitness Łódź Widzew	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
60	Well Fitness Łódź Chojny	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
61	Well Fitness Łódź Chojny 2	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
62	Well Fitness Łódź Górna	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
63	Well Fitness Łódź Teofilów	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
64	Well Fitness Łódź Księży Młyn	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
65	Well Fitness Łódź Brama Miasta	Elford sp. z o.o.	159 zł
66	Well Fitness Łódź Ogrody Geyera	Elford sp. z o.o.	159 zł
67	Well Fitness Łódź Imagine	Elford sp. z o.o.	169 zł
68	Well Fitness Szczecin CH Słoneczne	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
69	Well Fitness Piaseczno Puławska	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
70	Well Fitness Warszawa Bemowo	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
71	Well Fitness Marki M1	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
72	Well Fitness Rawa Mazowiecka	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
73	Well Fitness Słupsk Bolesławice	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
74	Well Fitness Warszawa Nowy Świat	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
75	Well Fitness Warszawa Plac Zawiszy	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
76	Well Fitness Warszawa Wołoska	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
77	Well Fitness Kraków DH Wanda	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
78	Well Fitness Bydgoszcz Zielone Arkady	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
79	Well Fitness Białystok PKS	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
80	Well Fitness Wrocław Astra	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
81	Well Fitness Kraków Azbud	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
82	Well Fitness Łódź Liściasta	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
83	Well Fitness Gdańsk Orunia	Well Fitness sp. z o.o.	159 zł
84	Well Fitness Stargard Zachód	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł

85	Well Fitness Kraków Aleja Pokoju 16	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
86	Well Fitness Kraków Aleksandry	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
87	Well Fitness Kraków Bratysławska	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
88	Well Fitness Kraków Stawowa	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
89	Well Fitness Kraków Klimeckiego	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
90	Well Fitness Kraków Reymonta	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
91	Well Fitness Kraków Zachodnia	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł
92	Well Fitness Kraków Solvay Park	Well Fitness sp. z o.o.	169 zł

KLAUZULA INFORMACYJNA – Dla osób korzystających z usług Well Fitness Sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, NIP: 6912483942, REGON: 021523888 – dalej: my.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Well Fitness sp. z o.o., ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław
- przez e-mail: rodo@wellfitness.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia Ci korzystania z naszych usług;
- realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
  - identyfikacji Ciebie jako osoby korzystającej z naszych usług, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu,
  - rozpatrywaniu zgłoszeń w tym dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami,
  - zapewnieniu bezpieczeństwa (monitoring wizyjny),
  - prowadzeniu marketingu bezpośredniego,
  - badaniu jakości oraz poprawy świadczonych usług;
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w obszarze finansowo – księgowym.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich;
- działalności promocyjnej z wykorzystaniem Twojego wizerunku;
- umożliwienia Ci wzięcia udziału w zajęciach z trenerem w tym zapewnieniu Ci bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć, poprzez zapoznanie się z informacjami o stanie Twojego zdrowia;
- Twojego udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak konkursy, zawody lub inne aktywności;
- ich przekazania do naszych partnerów, z którymi współpracujemy, np. w zakresie korzystania z ofert specjalnych i zniżek.

3. Źródło i kategorie przetwarzanych danych

W większości przypadków Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, jednak może zdarzyć się, że uzyskamy Twoje dane od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który finansuje korzystanie z naszych usług.
Możemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, dane finansowe dotyczące płatności i zobowiązań, dane o stanie zdrowia (jeśli wyrazisz na to zgodę), wizerunek, dane z systemów monitoringu, informacje dotyczące sposobu korzystania z naszych usług, dane związane z użytkowaniem aplikacji mobilnych.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

- przez okres korzystania z naszych usług,
- po zakończeniu korzystania z naszych usług, w szczególności w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń z umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów,
- do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie,

- do 30 dni – w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

5. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promocyjne – w tym celu wykorzystujemy takie dane jak: wiek, płeć, język, lokalizacja, odwiedzane kluby, rodzaj posiadanego karnetu, częstotliwość korzystania z usług. Ponadto możemy brać pod uwagę także dane statystyczne dotyczące aktywności na stronach www i w aplikacjach mobilnych.

6. Współadministratorzy Twoich danych osobowych

Kluby działające pod marką Well Fitness mogą być prowadzone przez różne podmioty gospodarcze. Mogą one mieć dostęp do Twoich danych, m.in. w celu zapewnienia kompleksowej obsługi, możliwości korzystania z wielu Klubów, identyfikacji Ciebie jako osoby korzystającej z usług Well Fitness, umożliwienia realizacji płatności, aktualizacji danych oraz rozpatrywania zgłoszeń. Aktualną listę podmiotów oraz szczegóły dotyczące współadministrowania Twoimi danymi znajdziesz na stronie www.wellfitness.pl/wspoladministratorzy.

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi, w tym w szczególności: w zakresie IT, hostingu, rachunkowości, consultingu, windykacji, pośrednictwa płatności. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. W uzasadnionej sytuacji możemy też udostępniać informacje na twój temat podmiotom uprawnionym z przepisów prawa, np. organom ścigania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane możemy przekazać także naszym partnerom, np. w związku z korzystaniem przez Ciebie z promocji, programów lojalnościowych, zniżek.

8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – dane te będziemy mogli usunąć, jeśli nie będziemy posiadali celu ich dalszego przetwarzania
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

10. Obowiązek podania danych

Podanie danych potrzebnych do zawarcia z nami umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi zawarcie (w tym: realizację) umowy. Skorzystanie z aplikacji mobilnej, również jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych niezbędnych dla działania aplikacji uniemożliwi Ci skorzystanie z jej funkcjonalności, w tym wejścia do klubu poza godzinami pracy recepcji poprzez wygenerowanie kodu QR.